

Nr. 97 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei und den Preußischen Finanzminister. 8. Juni 1936

R 43 II/525, Bl. 142–143 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Reichsjugendgesetzes]

Auf die Schreiben vom 6. April 1936 – Rk. 3713/36 und vom 25. April 1936 – Rk. 4512/36².

Die mit dem Entwurf verfolgte Absicht, die Deutsche Jugend in der Reichsjugend zusammenzufassen und staatspolitisch zu erziehen, begrüße ich lebhaft. Inhalt und Fassung des Entwurfs geben jedoch zu einigen Bedenken Anlaß:

1. Es erscheint mir notwendig, im § 1 des Gesetzes zum Ausdruck zu bringen, wer zur Deutschen Jugend im Sinne des Gesetzes zu rechnen ist³. Um im Auslande den Eindruck zu vermeiden, daß nicht nur die reichsdeutsche, sondern auch die volksdeutsche Jugend erfaßt werden soll, empfehle ich das Wort „gesamte“ zu vermeiden⁴, ferner wird zweckmäßig der Kreis der zu erfassenden reichsdeutschen Jugend auf diejenigen zu begrenzen sein, die ihrer Abstammung nach für die spätere Reichsbürgerschaft in Betracht kommen⁵. Ich halte es weiter für angebracht, eine Begrenzung nach dem Lebensalter ausdrücklich besonderer Bestimmung vorzubehalten.
2. Die nach dem Entwurf dem Jugendführer des Deutschen Reichs bzw. der Reichsjugend zugewiesene Aufgabe, die deutsche Jugend staatspolitisch zu erziehen, hat bereits das öffentliche Schulwesen in erheblichem Umfange zu erfüllen; in dem Entwurf wird zum Ausdruck zu bringen sein, daß er die politische Erziehung der Jugend *außerhalb* von Schule und Elternhaus zum Gegenstande hat.
3. Eine Beteiligung der in Betracht kommenden Ressorts bei dem Erlaß der zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften wird in der Weise sicherzustellen sein, daß die Vorschläge des Jugendführers des Deutschen Reichs im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern vorzulegen sind.
4. Aus der Stellungnahme des Herrn Reichsministers der Finanzen im Schreiben vom 6. Mai 1936 – XXX Wis. 6201/20 IC –⁶ ersehe ich, daß er mit der Absicht rechnet, für die Reichsjugend eine von der allgemeinen Verwaltung losgelöste selbständige Reichssonderverwaltung einzurichten. Ich teile die Bedenken, die der Herr Reichsfinanzminister gegen eine solche Sondernverwaltung geäußert hat. Die Errichtung einer neuen Reichssonderverwaltung stört die notwendige organische Einheit des Staats- und Verwaltungsaufbaus. Die gegebene Lösung ist eine Angliederung an die allgemeine Verwaltung. Diese Lösung hätte den wesentlichen Vorteil, daß die Verwaltung wenigstens in der Provinzialinstanz bei den Oberpräsidenten bzw. Regierungspräsidenten und den

¹ Zur Kenntnis sämtl. Reichsministern und dem PrMP zugeleitet. Auch in: R 22/25, Bl. 12 f. – Vorgeschichte und bisherige Stellungnahmen s. Dok. Nrr. 9, 72 und 87.

² GesEntw. bzw. KabVorl. des „Gesetzes über die Führung der Deutschen Jugend (Reichsjugend)“; s. Dok. Nr. 72 Anm. 2 und 8.

³ KabVorl. § 1: „Die gesamte Deutsche Jugend ist die Reichsjugend. Sie ist im Geiste des Nationalsozialismus zum verantwortungsbewußten Dienst am Volk und zur artgebundenen Volksgemeinschaft zu erziehen.“

⁴ Die ausdrükl. Beschränkung des Gesetzes auf die reichsdeutsche Jugend forderte auch das AA in seiner nachträgl. Stellungnahme vom 15. 9. 1936; R 43 II/525, Bl. 148.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 9.

⁶ Dok. Nr. 87.

entsprechenden Behörden der außerpreußischen Länder vereinigt bliebe. Eine Eingliederung in die Behörden der allgemeinen Verwaltung würde eine reibungslose Zusammenarbeit mit den übrigen für die Erziehung und Pflege der Jugend zuständigen Stellen gewährleisten. Schließlich würde auf diese Weise die durch einen kostspieligen besonderen Verwaltungsapparat bedingte erhebliche finanzielle Belastung des Reiches vermieden. Ich lege Wert darauf, daß die Frage des Aufbaus und der Verwaltung der Reichsjugend vor der Verabschiedung des Gesetzes geklärt wird.

5. Für die Fassung des Gesetzes bringe ich den anliegenden Entwurf in Vorschlag, der in der Einleitung den Zweck der Errichtung der Reichsjugend kurz angedeutet und die Aufgabe der Reichsjugend in einer Bestimmung zusammenfaßt⁷.

Frick

⁷ R 43 II/525, Bl. 144 f. Die Präambel dieses Entwurfs lautete: „Die deutsche Jugend ist der zukünftige Träger des Reichs. Um ihr eine organisatorische Gestalt zu geben, in der sie sich auf ihre großen Aufgaben vorbereiten kann, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen [...]“. Der materielle Inhalt der Vorlage deckte sich weitgehend mit der Entwurfsfassung vom 15. 10. 1935; s. ARH II/2, Nr. 243. Als § 1 schlug der RIM vor: „Die deutsche Jugend wird in der Reichsjugend zusammengeschlossen. Zur Reichsjugend gehören die deutschen Jungen und Mädchen, die ihrer Abstammung nach die Voraussetzungen für das spätere Reichsbürgerrecht erfüllen. Die Begrenzung nach dem Lebensalter wird durch den Jugendführer des Deutschen Reichs im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern bestimmt.“ Die Begrenzung der Reichsjugend auf den Raum „außerhalb von Schule und Elternhaus“ enthielt § 2.

Noch bevor diese Stellungnahme des RIM in den Geschäftsgang der RkEI gelangt war, hatte Hitler aufgr. der Widerstände von anderer Seite (vgl. bes. Dok. Nrr. 72 Anm. 8, 87 Anm. 7) am 9. 6. 1936 entschieden, „daß der Gesetzentwurf zunächst bis zum Herbst zurückgestellt wird“; FV 309*. Erst am 19. Okt. fand RJF v. Schirach Gelegenheit, Hitler wieder auf das Projekt anzusprechen. Dabei legte dieser sich dahin fest, „daß die gesamte deutsche Jugend in der Hitlerjugend zusammengefaßt werden und der bisher geplante Unterschied zwischen Hitlerjugend und Reichsjugend fortfallen solle“; R 43 II/525, Bl. 149. Den Ausschlag hierfür gab wohl die Tatsache, daß mittlerweile rd. 95% der jüngsten Jahrgänge dem Jungvolk angehörten (Angabe des StdF vom 17. 11. 1936, ebd. Bl. 163; vgl. J. REULECKE in; LANGEWIESCHE/TENORTH S. 104 f.), aber auch die beharrliche Weigerung des RFM, zusätzl. Mittel für die HJ freizugeben, bevor nicht Klarheit über den Aufbau einer eigenen Reichsjugendorganisation geschaffen sei; ebd. Bl. 155 f., 170–173. Zur endgült. Abfassung des *HitlerjugendG* und seiner Verabschiedung am 1. 12. 1936 s. Dok. Nr. 194 P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 97 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei und den Preußischen Finanzminister. 8. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d097>